

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1610/2539

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
นาย อนันต์ ศรีเนสียวหรือศรีเจียง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคแรก, มาตรา 192 วรรคสาม, มาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐาน ลักทรัพย์หรือ รับของโจรศาลชั้นต้น พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ยกฟ้องฐานรับของโจรจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ แต่การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานรับของโจรดังนี้แม้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาจะต่างกันระหว่างการกระทำผิดฐานลักทรัพย์และรับของโจรก็ไม่ถือว่าต่างกันสาระสำคัญและจำเลยก็ได้ลงต่อสู้ทั้งข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลล่างทั้งสองก็ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วเพียงแต่ปรับบทฐานความผิดต่างกันเท่านั้นศาลฎีกาย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดฐาน รับของโจรตามข้อเท็จจริงที่ได้ความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสามไม่ถือว่าพิพากษาเกินคำขอ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83,335, 357

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ฐาน ใช้ ให้ ผู้อื่นกระทำ ความผิด ฐาน ลักทรัพย์ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(8)ประกอบ มาตรา 84 ยกฟ้อง ฐาน รับของโจร

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พยานหลักฐาน โจทก์ ที่ สืบ มา ฟัง ไม่ได้ ว่าจำเลย เป็น ผู้ใช้ ให้ นาย วีรวัฒน์ กระทำผิด ฐาน ลักทรัพย์ ของ ผู้เสียหาย ฎีกา โจทก์ ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น แต่ ได้ความ จาก นาย วีรวัฒน์ เบิกความ ว่า จำเลย เคย สอบถาม นาย วีรวัฒน์ ว่า มี พระโหม ให้ ไป เอา ของ ผู้เสียหาย มา จะ นำ ไป ขาย ให้ และ ที่ จำเลย พา นาย วีรวัฒน์ ไป พบ นาย สุขจัน และ ให้ นาย สุขจัน นำ พระเครื่อง เลี่ยม ทองคำ 2 องค์ ที่ จำเลย ลัก มา ไป ขาย อีก ทั้ง จำเลย เป็น ผู้รับเงิน จาก นาย สุขจัน จำนวน 5,000 บาท แทน นาย วีรวัฒน์ ซึ่ง ใน เวลา ต่อมา จำเลย ก็ นำ เงิน จำนวน นี้ ไป ให้ แก่ นาย วีรวัฒน์ จึง เป็น การ ช่วย จำหน่าย ช่วย พา เอาไป เสีย โดย รู้ ว่า พระเครื่อง เลี่ยม ทองคำ ดังกล่าว เป็น ทรัพย์สิน ซึ่ง ได้ มาจาก การกระทำความผิด ฐาน ลักทรัพย์ การกระทำ ของ จำเลย จึง เป็น ความผิด ฐาน รับของโจรมี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ประการ สุดท้าย ว่า ศาลฎีกา จะ พิพากษา ลงโทษ จำเลย ฐาน รับของโจร ได้ หรือไม่ ปัญหา ดังกล่าว ศาลฎีกา โดย มติ ที่ที่ ประชุม ใหญ่ เห็นว่า แม้ ข้อเท็จจริง ดังกล่าว ที่ ปรากฏ ใน การ พิจารณาจะ ต่างกัน ระหว่าง การกระทำ ความผิด ฐาน ลักทรัพย์ และ รับของโจร ก็ไม่ ถือว่า ต่างกัน

ใน ข้อ สำคัญ และ จำเลย ก็ มิได้ หลงต่อสู้อย่าง ข้อเท็จจริง ดังกล่าว ศาลล่าง ทั้ง สอง ก็ ได้ ยกขึ้น ว่ากล่าว กันมา แล้ว เพียงแต่ ปรับ บท ฐาน ความผิด ต่างกัน เท่านั้น ศาลฎีกา มีอำนาจลงโทษ จำเลย ใน ความผิด ฐาน รับของโจร ตาม ข้อเท็จจริง ที่ ได้ความ ได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสามไม่ ถือว่า พิพากษา เกินคำขอ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายกฟ้อง นั้นศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย "

พิพากษากลับ ว่า จำเลย มี ความผิด ฐาน รับของโจร ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 วรรคหนึ่ง จำเลย อายุ ไม่เกิน 17 ปี ลด มาตรา ส่วน โทษให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ให้ จำคุก 9 เดือนคำเบิกความ ของ จำเลย เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา อยู่ บ้างมีเหตุ บรรเทา โทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้ อีกหนึ่ง ใน สาม คง จำคุก 6 เดือน จำเลย เป็น นักเรียน และ ไม่ ปรากฏ ว่าเคย ได้รับ โทษ จำคุก มา ก่อน อีก ทั้ง จำเลย ไม่ ได้ ประโยชน์ จาก การกระทำความผิด เห็นสมควร ให้ โอกาส จำเลย ได้ กลับ ประพฤติ ตน เป็น คนดี ต่อไปจึง ให้ รอกาลลงโทษ จำคุก ให้ แก่ จำเลย ไว้ มี กำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ข้อหา และ คำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภู่น-อิริราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวกลับหลักคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเคยวินิจฉัยว่าโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรหากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์แล้วถือว่าเป็นที่พอใจของโจทก์โจทก์จะไม่อุทธรณ์อีกนัยหนึ่งคือโจทก์อุทธรณ์ไม่ได้ถือว่าข้อหารับของโจรยุติเมื่อจำเลยอุทธรณ์หรือฎีกาคงมีปัญหาในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเพียงว่าจำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่เท่านั้นหากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรจะไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาคำพิพากษาที่วินิจฉัยทำนองดังกล่าวได้แก่คำพิพากษาศาลฎีกาที่2124/2520, คำพิพากษาศาลฎีกาที่2710/2525, คำพิพากษาศาลฎีกาที่1446/2527 คำพิพากษาศาลฎีกาที่2546/2527, คำพิพากษาศาลฎีกาที่3117/2528, คำพิพากษาศาลฎีกาที่4048/2529 คำพิพากษาศาลฎีกาที่2128/2520 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรไต่ของกลางศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ส่วนข้อหาฐานรับของโจรให้ยกจำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องในความผิดฐานลักทรัพย์ศาลอุทธรณ์ตั้งประเด็นวินิจฉัยว่าจำเลยรับของโจรไต่ของกลางหรือไม่แล้วพิพากษากลับให้ยกฟ้องหาได้วินิจฉัยถึงความผิดฐานลักทรัพย์ตามอุทธรณ์ของจำเลยไม่ดังนั้นเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องอุทธรณ์จำเป็นที่จะต้องย้อนสำนวนเนื่องจากศาลอุทธรณ์มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการพิจารณาและเพื่อให้การวินิจฉัยความผิดของจำเลยเป็นไปตามลำดับศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา208(2), 225 ศาลฎีกาพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ของจำเลยใหม่ตามรูปคดี คำพิพากษาศาลฎีกาที่2710/2525 โจทก์ฟ้องข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาลักทรัพย์โจทก์ไม่อุทธรณ์ต้องถือว่าข้อหารับของโจรยุติไปแล้วแม้จำเลยจะอุทธรณ์ในข้อหารับของโจรว่าเป็นฟ้องซ้ำลงโทษใน

ข้อหานี้ก็ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์แก่คดีแต่อย่างใดเพราะศาลชั้นต้นไม่ได้ลงโทษจำเลย
ในข้อหานี้อยู่แล้วจึงไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อศาล
อุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยไม่มีความผิดในข้อหาหลักทรัพย์แล้วโจทก์ย่อมฎีกาได้
เฉพาะในข้อหาหลักทรัพย์เท่านั้นจะฎีกาในข้อหารับของโจรอีกไม่ได้ คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่1446/2527คดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาหลักทรัพย์หรือรับ
ของโจรฐานใดฐานหนึ่งศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทุกข้อหาโจทก์อุทธรณ์ศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้ไขลงโทษจำเลยในข้อหาหลักทรัพย์จำเลยฎีกาโจทก์มิได้ฎีกาตั้งนี้
ถือว่าข้อหารับของโจรยุติไปแล้วตั้งแต่ศาลอุทธรณ์ในชั้นฎีกาคดีคงมีปัญหาว่าจำเลย
กระทำผิดฐานหลักทรัพย์เท่านั้นเมื่อศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ยังฟังลงโทษ
จำเลยในข้อหาหลักทรัพย์ไม่ได้ต้องพิพากษายกฟ้องตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่2546/2527โจทก์ฟ้องข้อหาหลักทรัพย์หรือรับของโจรศาลชั้นต้น
พิพากษาลงโทษจำเลยฐานหลักทรัพย์ยอมถือว่ายกฟ้องในข้อหารับของโจรเมื่อ
โจทก์ไม่อุทธรณ์ต้องถือว่าข้อหารับของโจรได้ยุติไปแล้วและเมื่อจำเลยอุทธรณ์ปัญหา
วินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์คงมีเพียงว่าจำเลยกระทำผิดฐานหลักทรัพย์หรือไม่การที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดฐานรับของโจรจึงไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา
แต่ถือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในข้อหาหลักทรัพย์ด้วยโจทก์จึงมีสิทธิฎีกาขอ
ให้ลงโทษจำเลยฐานหลักทรัพย์ได้แต่ที่จำเลยฎีกาขอให้แก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดย
ยกฟ้องโจทก์นั้นย่อมมีความหมายว่าขอให้ศาลฎีกายกฟ้องโจทก์ศาลอุทธรณ์โดย
ยกฟ้องโจทก์นั้นย่อมมีความหมายว่าขอให้ศาลฎีกายกฟ้องโจทก์ในข้อหารับของโจร
ซึ่งยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่3117/2528โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามฐานหลักทรัพย์หรือรับของโจรเมื่อ
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่1และจำเลยที่2มีความผิดฐานหลักทรัพย์จึงมีผลเป็นว่า
ศาลชั้นต้นได้ยกฟ้องในข้อหารับของโจรแล้วซึ่งโจทก์มิได้อุทธรณ์จึงต้องถือว่าข้อหา
รับของโจรเฉพาะจำเลยที่1และที่2ยุติไปแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้นเมื่อศาลอุทธรณ์

พิพากษาว่าจำเลยที่1และที่2ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์โจทก์ย่อมฎีกาได้เฉพาะข้อหา
ลักทรัพย์เท่านั้นจะฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่1,ที่2ในข้อหารับของโจรซึ่งได้ยุติไปแล้ว
นั้นอีกไม่ได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่4048/2529โจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่1มี
ความผิดฐานลักทรัพย์เมื่อโจทก์ไม่อุทธรณ์ต้องถือว่าข้อหาฐานรับของโจรเฉพาะ
จำเลยที่1ยุติไปแล้วจำเลยที่1อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องในข้อหาลักทรัพย์ประเด็นที่ศาล
อุทธรณ์ต้องวินิจฉัยคือจำเลยที่1กระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่การที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาลงโทษจำเลยที่1ฐานรับของโจรจึงไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาโจทก์ฎีกา
ขอให้ลงโทษจำเลยที่1ฐานลักทรัพย์ได้ศาลฎีกาวินิจฉัยความผิดฐานลักทรัพย์โดยไม่
ย่อนสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตามได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัย
ทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่1610/2539ประชุมใหญ่ได้แก่คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่432/2514,คำพิพากษาศาลฎีกาที่1109/2527,คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่3483/2534,คำพิพากษาศาลฎีกาที่3773/2536 คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่432/2515ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรมาด้วยกันสองฐาน
ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ยกข้อหารับของโจรแม้จำเลยฝ่าย
เดียวอุทธรณ์ว่าไม่ได้กระทำความผิดเมื่อศาลอุทธรณ์พิจารณาเห็นว่าการกระทำของจำเลย
เป็นเพียงความผิดฐานรับของโจรซึ่งมีอัตราโทษที่จะลงเบากว่าความผิดฐานลักทรัพย์
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานรับของโจรได้ คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่1109/2527โจทก์ฟ้องว่าจำเลยร่วมกับพวกเข้าไปลักทรัพย์ในบริเวณบ้าน
ของผู้เสียหายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ศาลชั้นต้น
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้
ยกฟ้องโจทก์ฎีกาดังนี้หากศาลฎีกาเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความ
ผิดตามฟ้องแต่ฟังได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องมีคนร้ายลักเอา
ทรัพย์ของผู้เสียหายไปและต่อมายึดทรัพย์นั้นได้ในบริเวณบ้านของจำเลยโดยจำเลย

ช่วยช้อนเร้นและรับเอาไว้ซึ่งทรัพย์สินของผู้เสียหายโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์อันเป็นความผิดฐานรับของโจรแล้วศาลฎีกาลงโทษจำเลยฐานรับของโจรได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสามซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่10)พ.ศ.2522 คำพิพากษาศาลฎีกาที่3483/2534โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์รับของโจรศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ลงโทษจำเลยฐานรับของโจรจำเลยฎีกาว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดฐานรับของโจรศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่กระทำความผิดเข้าองค์ประกอบฐานลักทรัพย์ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ประกอบด้วยมาตรา336ทวิแต่ให้กำหนดโทษคงเดิมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา192วรรคสาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่3773/2536โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรข้อแตกต่างดังกล่าวมิใช่สาระสำคัญเมื่อจำเลยมิได้หลงต่อผู้จึงลงโทษจำเลยฐานรับของโจรได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสาม จะเห็นว่าแนวทางคำพิพากษาในปัจจุบันศาลจะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสามมาปรับเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทั้งนี้เพราะเหตุว่าหากศาลเคร่งครัดในกฎหมายวิธีพิจารณาความมากเกินไปโดยถือว่าข้อเท็จจริงในอีกข้อหาหนึ่งฟังเป็นยุติทั้งที่เคยว่ากันมาแล้วเพียงแต่ศาลล่างเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดข้อหาหนึ่งเท่านั้นเมื่อศาลสูงเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริงแต่เป็นอีกข้อหาหนึ่งแล้วลงโทษจำเลยไม่ได้ทั้งที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสามบัญญัติว่าความผิดลักษณะดังกล่าวถือว่าไม่แตกต่างในข้อสาระสำคัญ การที่ศาลต้องปล่อยผู้กระทำความผิดนอกจากความเสียหายจะเกิดแก่รัฐแล้วประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็จะต้องเกิดความเดือดร้อนเพราะกฎหมายไปคุ้มครองผู้

กระทำความผิดคำพิพากษาศาลฎีกาที่1610/2539ประชุมใหญ่จึงถือเป็นบรรทัดฐาน
ต่อไป ?จรรยาบรรณ?